

권 고

1. 제 목: 보훈병원 영업배상 책임보험 가입에 관한 사항

2. 관계기관: □□□□실(○○○○부)

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 병원시설의 소유, 사용, 관리 중 자체의 결함 및 업무수행 부주의로 발생할 수 있는 사고위험에 대비하고자 보훈병원 및 보훈요양병원에 대하여 '04년부터 1년 단위 영업배상 책임보험에 가입하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「계약사무규정」 제3조(계약의방법) 제1항, 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요한 경우 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있습니다.

또한 「계약사무규정」 제55조(입찰공고의시기) 제1항 및 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제77조(구매규격 사전공개) 제2항에 따르면, 경쟁에 부치고자 할 때에는 입찰서 제출 마감일 전일부터 기산하여 7일 전에 이를 행하고, 공고에 앞서 구매규격 사전공개는 5일간으로 하되, 긴급을 요하는 경우에는 3일간 공개할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 수의계약 체결 요건에 해당하지 않거나 계약의 목적에 따라 일반경쟁 입찰을 추진할 경우, 필요한 구매규격 사전공개, 공고기간 등 계약준비 기간을 감안하여 계약을 추진하며, 계약 유찰 등에 따른 필수적 계약의 공백 위험을 최소화해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20년~'21년 보훈병원 영업배상 책임보험 계약 체결 상황을 확인해

본 결과, ○○○○부에서 비용 절감 등을 위해 6개 보훈병원 통합계약을 추진하다가 보험사의 무응찰로 기간 내 계약체결이 어렵게 되자, [표 1]과 같이 계약 만료일에 임박하여 소속기구에 영업배상 책임보험을 개별적으로 가입하도록 통보하였습니다.

[표 1] 6개 보훈병원 영업배상 책임보험 통합계약 추진

구분	2019년	2020년	2021년
계약기관	6개 보훈병원 ¹⁾	6개 보훈병원	6개 보훈병원
계약기간	'19.05.05.~'20.05.05.	'20.05.05.~'21.05.05.	'21.05.05.~'22.05.05.
추정금액(예산)	16,936천 원(25,906천 원)	17,907천 원(24,745천 원)	33,000천 원(49,360천 원)
주요내용	'19.03.25.(입찰추진) '19.04.18.(농협손보 낙찰) '19.04.18.(정상계약)	'20.03.16.(입찰추진) '20.04.08.(1~2차 무응찰 유찰) '20.04.08.(개별가입 통보)	'21.04.07.(입찰추진) '21.04.23.(무응찰 유찰) '21.04.23.(개별가입 통보)
계약관리부 검토의견	-	- 손해율이 높아 보험 가입 계약 불가 - 향후 보훈병원 의사 및 병원배상 책임보험과 통합하여 입찰 추진 등 검토 필요	

이로 인하여 ◇◇보훈병원에서는 '20년 자체 영업배상 책임보험 경쟁 입찰의 시일이 소요됨에 따라 '20. 5. 6.부터 '20. 6. 7.까지 32일의 계약 공백이 발생하여, 영업배상 책임보험 가입에 따른 사고 대비 보장성을 확보하지 못하였고,

[표 2] 2020년 6개 보훈병원 영업배상 책임보험 가입결과

구분	보험조건 (천 원)			가입기간	보험사	보험료
	1건당	연간	자기부담금			
◇◇병원	30,000	100,000	1,000	'20.6.8.~'21.5.5.	AAA	34,000
★★병원	30,000	무제한	1,000	'20.5.5.~'21.5.5.	BBB	2,108
☆☆병원	30,000	무제한	100	'20.5.5.~'21.5.5.	AAA	1,918
◎◎병원	30,000	무제한	100	'20.5.5.~'21.5.5.	AAA	1,811
◆◆병원	30,000	무제한	100	'20.5.5.~'21.5.5.	CCC	1,890
■■병원	100,000(대인) 30,000(대물)	무제한	1,000(대인) 100(대물)	'20.5.5.~'21.5.5.	DDD	614
합계						42,341

1) ◇◇보훈병원은 요양병원 포함

‘21년에도 ◇◇보훈병원에서는 일반경쟁입찰 기간을 확보하지 못해 [표 3]과 같이 2개월 긴급 단기계약과 10개월 장기계약으로 나누어 보험을 가입하였으며, 그 결과 12개월 장기계약으로 얻을 수 있는 보험비용 절감 기회를 상실하여 3,440천 원을 더 부담하는 결과를 초래하였습니다.

[표 3] 2021년 ◇◇보훈병원 영업배상 책임보험 가입 결과

구 분	AAA	CC손해보험	비고
계약기간	‘21.5.6.~’21.7.6. (2개월)	‘21.7.6.~’22.5.6. (10개월)	- 금액 차이 월 1,720천 원
계약금액	8,078천 원	23,195천 원	- 비용 절감 기회 상실
	(월 4,039천원)	(월 2,319천 원)	(1,720 × 2개월 = 3,440천 원)

4. 관계기관 의견

- □□□□실에서는 감사 결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 보험 가입 공백과 분할 계약 등이 발생하지 않도록 충분한 보험 가입 준비 기간 확보와 면밀한 영업배상 책임보험 가입 계획 수립 등 대응방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)